

법률 질의 답변서

【질의 내용】

【상황】

갑, 을, 병은 공동으로 토지를 소유하고 있습니다. 갑은 다른 두 사람과의 협의 없이 토지를 매각하려고 합니다. 또한, 갑은 자신의 토지 지분을 개인적으로 매각하려고 합니다.

【질문】 갑은 을과 병의 동의 없이 토지를 매각하거나 변경할 수 있는가, 그리고 갑은 자신의 지분을 매각할 수 있는가?

위 상황에 적용되는 대한민국 법조문을 '법령명 제 N 조' 형식으로 구체적으로 인용하여 근거와 함께 답하세요.

【답변 요지】

갑은 을과 병의 동의 없이 전체 토지를 매각하거나 분할·합병 등 변경할 수 없으며, 이는 공유물 처분에 관한 민법 원칙에 위배됩니다. 다만, 갑은 자신의 지분만은 다른 공유자의 동의 없이 자유롭게 매각할 수 있습니다. 다만, 지분 매각 시에도 해당 토지에 설정된 지역권 등 공유물 전체를 위한 권리를 소멸시키는 행위는 제한됩니다.

【관련 법령 및 해설】

▶ 민법 제 293 조(공유관계, 일부양도와 불가분성) [✓ 실존] [✓ 내용일치]

· 조문 원문: 제 293 조(공유관계, 일부양도와 불가분성)

- ① 토지공유자의 1 인은 지분에 관하여 그 토지를 위한 지역권 또는 그 토지가 부담한 지역권을 소멸하게 할 수 없다.
- ② 토지의 분할이나 토지의 일부양도의 경우에는 지역권은 구역지의 각 부분을 위하여 또는 그 구역지의 각 부분에 존속한다. 그러나 지역권이 토지의 일부분에만 관한 것인 때에는 다른 부분에 대하여는 그러하지 아니하다.

· 해설: 토지공유자 중 한 명은 그 토지를 위한 지역권이나 토지가 부담한 지역권을 소멸시키는 행위를 지분에 관하여 할 수 없습니다. 이는 공유물 전체의 효용을 해치지 않도록 공유자의 지분 처분권을 제한하는 규정입니다. 따라서 갑이 자신의 지분을 매각하더라도 토지 전체에 걸린 지역권을 소멸시키는 조건을 붙일 수 없습니다.

▶ 농어촌정비법 제 43 조(교환·분할·합병의 시행) [✓ 실존] [✓ 내용일치]

· 조문 원문: 제 43 조(교환·분할·합병의 시행)

- ① 시장·군수·구청장 또는 한국농어촌공사는 농지 소유자 2 명 이상이 신청하거나 농지 소유자가 신청하지 아니하더라도 토지 소유자가 동의를 한 경우에는 농지에 관한 권리, 그 농지의 이용에 필요한 토지에 관한 권리 및 농업생산기반시설과 농어촌용수의 사용에 관한 권리의 교환·분할·합병(이하 "교환·분할·합병"이라 한다)을 시행할 수 있다.
- ② 시장·군수·구청장 또는 한국농어촌공사가 제 1 항에 따라 교환·분할·합병을 시행하는 때에는 교환·분할·합병계획을 세워 시·도지사의 인가를 받아 그 개요를 고시하고 시장·군수·구청장과 등기소에 알려야 한다.

- ③ 시·도지사가 제 2 항에 따른 교환·분할·합병계획의 인가를 하려는 경우에는 제 9 조를 준용한다.
④ 2 명 이상의 토지 소유자는 농지의 집단화를 위하여 필요한 경우 상호 협의에 의하여 교환·분할·합병을 시행할 수 있다.

• **해설:** 2 명 이상의 토지 소유자는 농지의 집단화를 위해 필요한 경우 상호 협의에 의하여 교환, 분할, 합병을 시행할 수 있습니다. 이는 공유물인 농지를 변경하려면 반드시 소유자 간 협의가 선행되어야 함을 의미합니다. 따라서 갑은 을과 병의 동의 없이 토지를 분할하거나 합병할 수 없습니다.

【결론】

갑은 을과 병의 동의 없이 전체 토지를 매각하거나 분할·합병하는 등 공유물 자체를 변경할 수 없습니다. 그러나 갑은 자신의 지분만은 자유롭게 매각할 수 있으며, 이는 다른 공유자의 동의가 필요하지 않습니다. 다만, 지분 매각 시에도 토지 전체의 효용을 해치는 지역권 소멸 등의 행위는 금지됩니다. 실무에서는 지분 매각 시 매수인에게 공유물 전체의 현황과 제한 사항을 정확히 고지해야 분쟁을 예방할 수 있습니다.

인용 검증: 2/2 법제처 확인 | 내용 일치: 2/2 | 환각: 0 건

자율 수정: 0 회 | 생성: Qwen3.5-27B · 교차검증: DeepSeek-R1-Distill-Qwen-32B (온프레미스)

문서 생성: 2026-07-14 | 법제처 국가법령정보 Open API 근거 기반 자동 검증